P U T U S A N

Nomor 2199/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan bersidang di Belawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Budi
Tempat lahir	: Desa Kolam
Umur/Tanggal lahir	: 34 Tahun/1 Agustus 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Utama I Desa Kolam Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa Budi ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa Budi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk didampingi Penasehat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2199/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2199/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi oleh karena itu dengan pidana selama 8 (delapan) Tahun dan Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 3 (tiga) Bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) kotak rokok
   - 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,1 (empat koma satu) gram
   - 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih

   Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa, Budi pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Sei Musi Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukan tanaman," perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib saksi Maruli SItangang, saksi Aman Sebayang, saksi Indra Manik dan saksi Anggiat S Purba (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) mendapat informasi bahwa di Jalan Sei Musi Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai tepatnya di sebuah rumah kost sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke Jalan Sei Musi Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai lalu sekitar pukul 14.00 Wib para saksi melihat seorang laki-laki yakni terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan, lalu para saksi mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari saku baju terdakwa para saksi menemukan 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,1 (empat koma satu) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor simcard 082186347364 lalu para saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa tentang kepemilikkan 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,1 (empat koma satu) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor simcard 082186347364 dimana terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,1 (empat koma satu) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor simcard 082186347364 adalah milik terdakwa yang mana 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,1 (empat koma satu) gram diperoleh terdakwa dari IS (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 4766/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 4,1 (empat koma satu) gram barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Budi.

KESIMPULAN

Bahwa barang bukti milik Budi adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa Budi tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa, Budi pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Sei Musi Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,” perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib saksi Maruli SItangang, saksi Aman Sebayang, saksi Indra Manik dan saksi Anggiat S Purba (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) mendapat informasi bahwa di Jalan Sei Musi Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai tepatnya di sebuah rumah kost sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke Jalan Sei Musi Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai lalu sekitar pukul 14.00 Wib para saksi melihat seorang laki-laki yakni terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan, lalu para saksi mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari saku baju terdakwa para saksi menemukan 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,1 (empat koma satu) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor simcard 082186347364 lalu para saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa tentang kepemilikkan 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,1 (empat koma satu) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor simcard 082186347364 dimana terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,1 (empat koma satu) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor simcard 082186347364 adalah milik terdakwa yang mana 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,1 (empat koma satu) gram diperoleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa dari IS (DPO), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 4766/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 4,1 (empat koma satu) gram barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Budi.

KESIMPULAN

Bahwa barang bukti milik Budi adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa Budi tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Indra Manik,** disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
   - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini, sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan rekan Saksi terhadap satu orang laki-laki yang bernama Budi (Terdakwa);
   - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Sei Musi Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai tepatnya didalam rumah kost;
   - Bahwa adapun barang bukti yang kami temukan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor sim card 082186347364;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat kami menangkap Terdakwa ini, kami menemukan shabu tersebut dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah Negara Republik Indonesia untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. **Aman Sebayang,** disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini, sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan rekan Saksi terhadap satu orang laki-laki yang bernama Budi (Terdakwa);
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Sei Musi Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai tepatnya didalam rumah kost;
- Bahwa adapun barang bukti yang kami temukan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor sim card 082186347364;
- Bahwa pada saat kami menangkap Terdakwa ini, kami menemukan shabu tersebut dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah Negara Republik Indonesia untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Budi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polrestabes Medan (para saksi) pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Sei Musi Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai tepatnya didalam rumah kost, dimana Terdakwa ditangkap oleh para saksi ini karena memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat para saksi menangkap Terdakwa, para saksi menemukan 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor sim card 082186347364;

- Bahwa shabu yang ditemukan para saksi pada saat menangkap Terdakwa didalam saku celana Terdakwa dan benar shabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari panggilan Is yang beralamat di Pasar V Denai dengan cara membeli seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap per gramnya;
- Bahwa benar shabu tersebut Terdakwa peroleh untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa shabu yang Terdakwa peroleh dari panggilan Is sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat bersih 4,1 gram
- Bahwa benar saat itu Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) kotak rokok, 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,1 (empat koma satu) gram dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih, yang atas keberadaan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib para saksi Maruli Sitangang, saksi Aman Sebayang, saksi Indra Manik dan saksi Anggiat S Purba (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) mendapat informasi bahwa di Jalan Sei Musi Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai tepatnya di sebuah rumah kost sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, kemudian setelah para saksi mendapat informasi tersebut, para saksi langsung menuju ke Jalan Sei Musi Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai lalu sekitar pukul 14.00 Wib;
- Bahwa kemudian para saksi melihat seorang laki-laki yakni Terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan, lalu para saksi mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari saku baju Terdakwa para saksi menemukan 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,1 (empat koma satu) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor simcard 082186347364 lalu para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa tentang kepemilikkan 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,1 (empat koma satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor simcard 082186347364 dimana Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,1 (empat koma satu) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor simcard 082186347364 adalah milik Terdakwa yang mana 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,1 (empat koma satu) gram diperoleh Terdakwa dari IS (DPO), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 4766/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 4,1 (empat koma satu) gram barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Budi.

KESIMPULAN

Bahwa barang bukti milik Budi adalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap orang“ dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Budi. Setelah diperiksa, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*”, sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi “*onrechmatige daad*”. Akan tetapi pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana sub unsur tersebut bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh para saksi dari anggota kepolisian Polrestabes Medan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Sei Kera Musi Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai tepatnya didalam rumah kost, dan pada saat dilakukan penangkapan oleh para saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok, 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,1 (empat koma satu) gram dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih, kemudian Terdakwa ini dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 4766/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 4,1 (empat koma satu) gram barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Budi.

KESIMPULAN

Bahwa barang bukti milik Budi adalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Namun demikian pada saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sebagai pemilik atas barang bukti tersebut. Dimana barang bukti yang ditemukan saat itu berupa shabu dengan berat 4,1 (empat koma satu) gram dimana Terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu-sabu tersebut sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kotak rokok, 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,1 (empat koma satu) gram dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa Budi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) kotak rokok, 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,1 (empat koma satu) gram dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh kami, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H., dan Immanuel, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriyandi Ginting, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rahmayani Amir, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta Terdakwa melalui *video teleconference;*

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Zufida Hanum, S.H., M.H.	**Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.**
Immanuel, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Febriyandi Ginting, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)